1. Trong lần gặp đầu tiên với bà Bến, anh /chị cần hỏi thêm để làm rõ những vấn đề gì?

2. Là luật sư tập sự được phân công vụ việc này, anh /chị giúp bà Bến khởi kiện ra toà án như thế nào? Anh/chị hãy lập luận bảo vệ quyền lợi cho bà Bến?

3. Khi thấy bà Bến khởi kiện ra toà yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, ông S đã đến nhờ Văn phòng luật sư nơi anh/chị tập sự yêu cầu giúp đỡ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của ông. Văn phòng luật sư nhận lời và phân công luật sư khác bảo vệ quyền lợi cho ông S. Theo anh/chị Văn phòng luật sư nơi anh/chị tập sự có được nhận vụ việc này không? tại sao? quan điểm của anh/chị về vấn đề này?

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

Bài A) Khoảng 14h ngày 27/08/2006 Vũ Văn Thắng sinh ngày 21/9/1989 đi xe máy từ nhà ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc xuống thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mua vật liệu về sửa nhà. Khi mua xong vật liệu, Thắng thuê xe chở về và quay xuống thị trấn Yên Lạc chơi. Trên đường xuống thị trấn Yên Lạc, qua đoạn đê vắng Thắng gặp chị Nguyễn Thị Nhàn, sinh 1977 đi xe đạp cùng chiều. Khi đi ngang qua, Thắng nhìn thấy chị Nhàn có một sợi dây chuyền màu vàng đeo ở cổ và nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thắng dừng xe vờ hỏi thăm chị Nhàn đường về thị trấn Yên Lạc. Khi chị Nhàn chỉ đường, Thắng đã nhanh tay giật sợi dây chuyền ở cổ chị Nhàn nhưng do sợi dây chuyền lớn và chắc nên Thắng không giật được. Chị Nhàn đổ xe và ngã ra đường, Thắng tiếp tục đè lên người chị Nhàn giật chiếc dây chuyền nhưng vẫn không lấy được. Đang thực hiện thì phía xa có người đi lại, Thắng sợ quá vội nhảy lên xe nổ máy chạy thẳng về phía thị trấn Yên Lạc. Quá trình chạy chốn, Thắng đã gây tai nạn giao thông làm một người đi đường bị thương và bị cảnh sát giao thông công an huyện Yên Lạc bắt giữ. Tại cơ quan cảnh sát giao thông công an huyện Yên Lạc, Thắng đã thành khẩn khai báo về hành vi chiếm đoạt sợi dây chuyền của chị Nhàn và hành vi chạy chốn dẫn đến gây tai nạn giao thông. Cơ quan cảnh sát giao thông công an huyện Yên Lạc hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lạc xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/8/2006, cơ quan điều tra công an huyện Yên Lạc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Thắng về 02 tội "Cướp tài sản" và tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Tại cơ quan điều tra, lời khai của chị Nhàn (người bị hại) và lời khai của bị can Thắng đúng với những diễn biến của vụ việc.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn